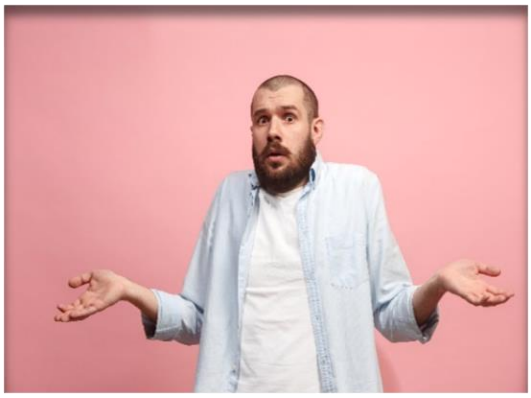
PETROBRAS

DIRETRIZES PARA SUBSTITUIÇÃO DE CONTRATAÇÃO POR ADITIVO

Substituição de contratação por aditivo



Mito ou verdade?

Vamos fazer um aditivo ao invés de uma licitação?

Mas a regra não é licitar sempre?

Mito!

O aditivo pode ser vantajoso para a Petrobras, caso seja identificada uma oportunidade de negócio!

A celebração do aditivo pode ser uma opção vantajosa para a Petrobras!

Extensão de contrato com bom desempenho

Manutenção de preços atrativos

Redução da quantidade de transição de contratos

Otimização da estrutura de planejamento e contratação

Pontos a serem avaliados:

- Previsão contratual para a prorrogação
- Economicidade*
- Antecedência mínima para uma contratação no caso de não aceite da contratada
- Bom desempenho da contratada
- Outros aspectos previstos no PP-1PBR-00387 - GERIR ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

***De acordo com alínea "b" do item 3.8.1 do procedimento PP-1PBR-00387 - GERIR ALTERAÇÕES CONTRATUAIS**

Condições para viabilização do aditivo

- ✓ Valor do aditivo de acordo com valores de mercado
- ✓ Desempenho da Contratada
- ✓ Regularidade do FGTS, CND e CNDT
- ✓ GRI diferente de alto
- ✓ Aceite pela contratada para o aditivo antes do prazo limite para envio da demanda de contratação*:

Tabela 1 – Tempo de Antecedência (Serviços OPEX)

Complexidade	Tempo de antecedência (dias corridos)
Simples	160
Típico	200
Complexo ou Complexo II	240

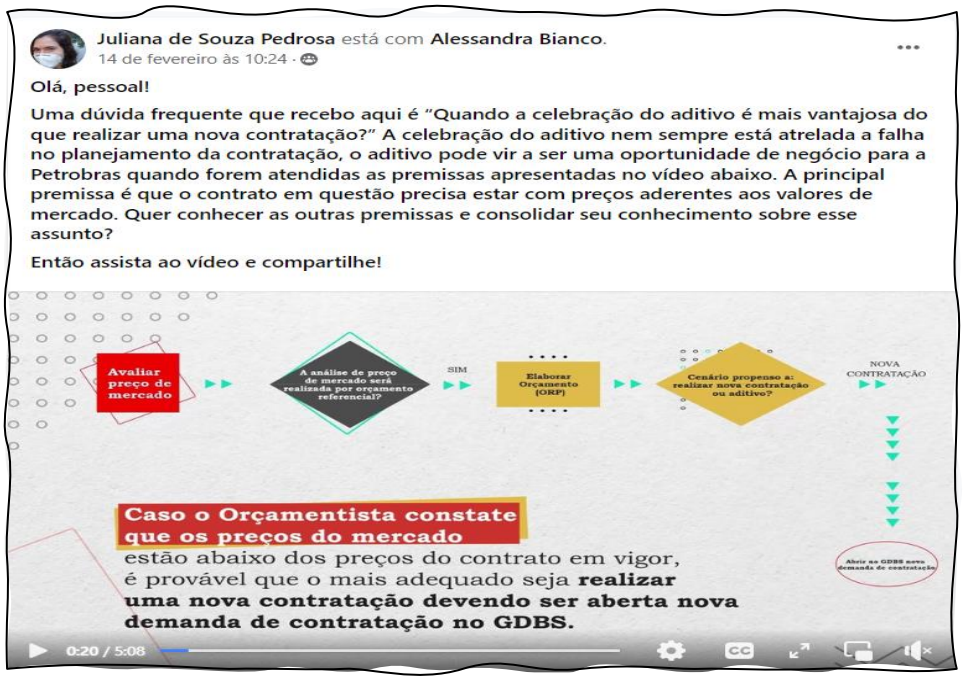
- Previsão contratual
- Ausência de pleitos de desequilíbrio econômico-financeiro ou de realinhamento de preços
- Ausência da inversão de classificação – Aderência
- Soma dos acréscimos de serviços < 25%
- Prazo limitado a 5 anos, considerando aditamentos realizados
- Alinhamento prévio com Suprimentos

***Essa condição pode ser dispensada, de forma excepcional, a partir da análise do caso concreto e mediante alinhamento prévio com SUPRIMENTOS (ECPN e SERV)**

Guia para elaboração de justificativa

Por que se optou pela realização de aditivo ao invés de um novo processo de contratação?

- Ressaltar a necessidade de continuidade dos serviços;
- Deve constar que foi avaliada a realização de nova contratação ou aditivo, tendo sido decidido o aditivo, considerando que:
  - ✓ O contrato tem cláusula permissiva;
  - ✓ Os valores estão aderentes às condições de mercado;
  - ✓ A contratada está com bom desempenho;
  - ✓ As condições foram mantidas ou foram obtidas condições melhores;
  - ✓ Há otimização da utilização da estrutura de contratação e redução na transição de contratos

  ** Rol exemplificativo. Pode-se inserir outras condições específicas do contrato.*

Vídeo divulgado por SUPRIMENTOS/OSBS/OPCO